



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/596/2023
מס' בקשה: 6/746/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

בלוי אברהם
סוקולוב 32, בני ברק
טל': 054-3135652

התובע:

נגד

עיריית בני ברק, המחלקה המשפטית
באמצעות ב"כ: עו"ד יונגר אריאל ועו"ד שירה שורץ

הנתבעת:

פסק דין

לפניי בקשה מטעם הנתבעת לסילוק על הסף מתאריך 4.12.2023 (להלן: "הבקשה").

זהות הצדדים והרקע להליך

- ענייננו בבית המשותף המצוי ברחוב סוקולוב 32 בני-ברק והידוע כחלקה 635 בגוש 6122 (להלן: "הבית המשותף"). כעולה מנסח הרישום, לבית ישנה כניסה אחת, חמש קומות וקיימות בו עשר דירות. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם.
- התובע אינו בעל דירה בבניין, אלא שוכר דירה בקומה הקרקע בבית המשותף (להלן: "התובע").
- הנתבעת היא עיריית בני ברק, המחלקה המשפטית (להלן: "הנתבעת").
- התביעה עניינה מתן צו עשה המורה לנתבעת לפרק את הבניה אשר בוצעה כנטען בשטח הרכוש המשותף בבית המשותף, לנקות את השטח האמור, לאסור על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/596/2023
מס' בקשה: 6/746/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שינוי יעוד המחסן והרכוש המשותף, וכן פסיקת תשלומי פיצויים בגין עוגמת נפש, מטרד רעש וירידה באיכות החיים, בנוסף לפיצוי כספי בגין תשלומי שכירות ותשלומי מיסים על שמונה חודשים והוצאות אגרה ומשפט - סך הכול 88,480 ₪ (להלן: "התביעה").

5. בתביעה נטען, בין השאר כי הסיבה שהתביעה הוגשה מול העירייה היא כי "אנו רואים בעירייה את האחראית לקיום החוקים והתקנות הבניה ולדאוג למניעת עבירות הבניה בתחומה על ידי מערכת האכיפה העירונית... על כן ניתן לתבוע אותו מכוח עוולת הרשלנות..." (סעיף 1 לנימוקי התביעה).

טענות הצדדים

תמצית טענות הנתבעת בבקשה

6. יש לדחות על הסף את התביעה מחמת חוסר סמכותו עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בסעדים המנהליים המופנים נגדה כרשות מנהלית, שכן אלו מסורים לבית המשפט לעניינים מנהליים, שספק אם ידון בהם שעה שהנתבעת פעלה בהתאם לדין.

7. התובע לא צירף את בעל הדירה הרלבנטי כנתבע בתביעה זו. התובע אף הסתיר שהנתבעת פעלה כדין וכמצופה ממנה החל בשליחת פקח למקום אשר צילם את המקום והשאיר מכתב התראה וכלה בהוצאת צו הריסה מנהלי נגד הבנייה שביצע הדייר.

8. מתנהל תיק בקשר עם הבנייה בבית המשפט לעניינים מקומיים (בב"נ - 838-04-23 שפיצר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק) הצדדים ממתינים לדיון, אשר היה אמור להתקיים בחודש נובמבר אך נדחה בעקבות המצב, וכעת הצדדים ממתינים לקביעת מועד חדש.

9. התובע קיבל מענה לפנייתו החוזרות ונשנות בנדון ואף קיבל עדכון על קיומו של ההליך בבית המשפט לעניינים מקומיים ובכל זאת טוען כי לא קיבל מענה. לפיכך יש לדחות את התביעה מנימוקי הבקשה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/596/2023
מס' בקשה: 6/746/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובע בתגובה לבקשה

10. יש לדחות את הבקשה מאחר שהנתבעת מנסה להתחמק מחובתה ומאחריותה להגן על זכויותיו. הנתבעת התנהלה ברשלנות ולא פעלה כמצופה ממנה ובמשך תקופה ארוכה נמנעה מלבצע פעולות נדרשות כגון ביטול צו המניעה ומניעת ביצוע עבודות נוספות שהדייר המשיך לבצע בשטח הרכוש המשותף.

11. בניגוד לדברי הנתבעת, היא לא טיפלה בכל פניותיו בנדון ולא התקבלו עדכונים בנושא. התיק המתנהל בבית המשפט לעניינים מקומיים לא מסיר את האחריות מכתפי הנתבעת להמשיך ולאכוף את איסור הבניה הבלתי חוקית של הדייר, מה עוד שהנימוק לפיו צו ההריסה מתעכב על ידי בית המשפט העירוני וממתין לדיון, אינו נימוק ראוי שעה שהנתבעת לא פעלה לביטולו במהלך שישה חודשים, כאשר הנתבעת כלל לא טרחה לעדכן את התובע חרף בקשותיו.

12. הבנייה הבלתי חוקית גורמת נזק רב בשטח תוך השתלטות על המחסן של הבית המשותף, גורר מטרד רעש בלתי סביר לכל אורך היום והרחבת בנייה עד לחלון חדר השינה של התובע.

13. האחריות מוטלת על הנתבעת ולא על גורם אחר וזאת לפי הכלל "לא עכברא גנב, אלא חורא גנב" (תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף נ"ו, עמוד ב'), ומשכך על העירייה לתת את התשובות להפרת הצווים.

14. על כן מבוקש יש לדחות את הבקשה וליתן צו עשה להסרת המפגע הבלתי חוקי וכן פסיקת תשלום פיצוי בגין עוגמת נפש.

דיון והכרעה

15. לאחר עיון בכתב התביעה, בבקשה ובתגובה - הגעתי למסקנה כי אין בסמכותי העניינית לדון בתובענה, ומשכך דינה להימחק. להלן נימוקיי:

16. סמכות המפקח על רישום מקרקעין (להלן-"המפקח") להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין") תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות", הקובע כך: "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/596/2023
מס' בקשה: 6/746/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

17. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורה מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף."

18. קיימים אם כן שני תנאים מצטברים בהתקיימם, בסמכות המפקח לדון בהליך. **התנאי הראשון** – תנאי "מהות הסכסוך" במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. **התנאי השני** – תנאי "זהות הצדדים" במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו 17.3.2016)).

19. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/596/2023
מס' בקשה: 6/746/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

20. אשר לתנאי זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

21. בתי המשפט נתנו פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. תוך שהודגש כי אין למפקח, סמכות עניינית לדון בתביעות שעניינן סעדים נזיקיים, אלא אם עניינה בהסגת גבול [ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי ואח'**, פד"י כ"ח (1) 730 בעמ' 733 ; עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.4.2019) ; ע"א (מחוזי תל-אביב) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי**, בפסקה 4 (נבו 30.6.2002) ; רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים**, בפסקה 14 (נבו 9.3.2017) ; עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 **ניר נעם נ' נאור (ששון) דוד ז"ל עי ליאור שחטר**, בפסקה 13 (נבו 13.07.2021)].

22. עוד יש להוסיף כי המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד. כך שככלל, לפי הסעד המבוקש בכתב התביעה תיקבע זהות הערכאה המוסכמת לדון בתובענה ולא על פי עילת התביעה [ראו : רע"א 4962/19 **לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר**, פסקה 25 (19.11.2019) ; רע"א 6500/19 **ד"ר שרון גבריאל נ ורד אשד**, פסקאות 20-17 (נבו 7.5.2020)].

23. **ובמיושם לענייננו** - מעיון בכתב התביעה עולה באופן ברור כי התנאי בדבר "זהות הצדדים" לא מתקיים. התובע אינו "בעל דירה" בבית המשותף - אלא הוא שוכר את הדירה המצויה בקומת הקרקע. בהתאם לפסיקה, שוכר אינו בעל דירה ואף אינו מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, ומשכך אינו רשאי להיות צד לסכסוך בפני המפקח [ע"א (ת"א) 1730/99 **צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ'**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/596/2023
מס' בקשה: 6/746/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יום טוב בע"מ ואח' (נבו 31.12.1999). אף הנתבעת, אינה בעלת דירה, ומשכך בהתאם להוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין, לא מתקיים תנאי "זהות הצדדים".

24. יתרה מכך, אף תנאי מהות הסכסוך אינו מתקיים בענייננו. צווי העשה המבוקשים, מופנים נגד הנתבעת בכובעה כרשות מקומית, ולא כבעלת דירה שכן ממילא היא אינה בעלת דירה, ועניינם אכיפת תפקידה השלטוני, ומובן שאינם בסמכותו העניינית של המפקח. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 **עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא**, פסקאות 40-41 (נבו 14.03.2022), ישנה הפרדה בין ההליך התכנוני לבין ההליך הקנייני. לפיכך נפסק כי ככלל, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות (עע"מ 2832/09 **הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ**, בפסקה יב (נבו 09.01.2011); בג"ץ 1578/90 **הלן איזון נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א** (נבו 24.10.1990)). המפקח אינו דן בנושאים תכנוניים, אלא בנושאים קנייניים בהתאם לסמכותו לפי חוק המקרקעין. לפיכך, אין הוא צריך להידרש לטענות הקשורות להיבטים תכנוניים. טענות אלו צריכות להתברר במוסדות התכנון. לכך יש להוסיף כי כפי שהוסבר לעיל, אף הסעדים הנזיקיים שנתבעו בהליך, אינם בסמכותו העניינית של המפקח. כך שגם תנאי "מהות הצדדים", לא מתקיים בענייננו.

25. עוד ער אני לכך, שככלל בהיעדר סמכות עניינית, יש להעדיף את העברת התביעה לערכאה המוסמכת על פני מחיקתה. אלא שאני סבור שמקרה זה הוא מקרה חריג, בו יש למחוק את התביעה ולא להעבירה לערכאה מוסמכת, ועל התובע לשקול היטב לאיזו ערכאה עליו לפנות כדי שיתבררו טענותיו מול הנתבעת או מול הגורמים הרלבנטיים.

26. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין עש"א (מחוזי י-ם) 58158-05-19 **סלים מוהדב נ' אריאל וורסמר רישרד**, בפסקה 17 (נבו 03.10.2019): **"סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט אינו מחייב את בית המשפט חסר הסמכות להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך, אלא מעניק לו סמכות לעשות כן, לפי שיקול דעתו. כפי שנקבע בפסיקה, ייתכנו מקרים בהם עדיף שבית המשפט יסלק תובענה על הסף עקב חוסר סמכות ולא יורה על העברתה (עע"מ 6848/10 ארז נ' עיריית גבעתיים 30/5/2012). לאור העולה מכתב התביעה, כי תיקון הצו מתבקש לצורך הכרעה במערכת היחסים הקניינית שבין הצדדים, מקובלת עליו החלטתה של המפקחת הנכבדה לסלק את התביעה על הסף,**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/596/2023
מס' בקשה: 6/746/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולהימנע מלהעבירה לבית המשפט המוסמך או ל"האיר את עיניו" של המערער בדבר הערכאה המוסמכת לדון בתביעה. כפי שקבעה המפקחת, ראוי שהמערער ישקול היטב את העילות הנטענות על ידו ואת הסעדים להם הוא עותר, ויפעל בהתאם לדין."

27. יודגש כי אין בכך שהתביעה נמחקה, כדי לחסום את התובע, לפנות להליך המתאים בערכאה המתאימה נגד הצדדים הרלבנטיים וזאת בכפוף לכל דין, ובלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה בקשר לסיכויי הליך כזה, ככל שיהיה.

לסיכום

28. לאור כל האמור לעיל, **התביעה תימחק**. הדיון הקבוע לתאריך 22.1.2024 - **מבוטל**.

29. **אשר להוצאות הבקשה** - בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - "**התקנות**"), ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות. עם זאת, הנתבעת, בהגינותה, ויתרה על הוצאות הבקשה בשל נסיבותיו האישיות של התובע (סעיף 24 לבקשה). משכך, כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, ט' טבת תשפ"ד, 21 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין